業務委託契約書

株式会社 Della Force（以下「甲」という。）と、シエンプレ株式会社（以下「乙」という。）とは、次のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条　（目的）

乙は下記業務（以下「委託業務」という。）を甲に委託し、甲はこれを受諾する。

記

委託業務名称 ： サジェスト対策サービス

委託業務内容： (1) Google、Yahoo、Bing 等の検索エンジンにおいて、キーワードを入力した際に表示される検索候補となる検索予測ワードを表示し提案する機能を活用して、ユーザーに見せたくないキーワードを非表示にする、もしくは特定のキーワードを表示させる

(2)上記(1)に付随する事務処理

以上

第2条　（業務の処理方法）

1. 甲は、案件毎に乙と協議の上業務内容を打ち合わせし、当該業務内容に基づき善良なる管理者の注意をもって委託業務を処理しなければならない。
2. 甲は、前項の業務内容に定めのない細部の事項については乙の指示を受けることとする。

第3条　（順位の保証）

甲は、対策キーワードに関して、可能な限り上位表示を目指すものとするが、順位の保証はしないものとする。

第4条　（再委託）

1. 甲は、第１条および前条に定める業務内容について、乙による事前の書面での承諾を得た場合を除き、第三者に対して委託してはならないものとする。
2. 甲が、前項に基づいて、再委託の事前の書面での承諾を得た場合であっても、当該再委託先である第三者に対しては、本契約で甲が乙に負うべき義務と同等以上の義務を負わせるものとし、当該再委託先である第三者が本契約の条項に違反する行為等を行った場合には、甲はこれと連帯して乙に対して責任を負うものとする。

第5条　（委託業務の内容の変更）

甲および乙は、本契約締結後の事情により、委託業務、委託報酬または委託期間を変更する必要があるときは、甲・乙協議し合意したうえで書面によりすることによりこれを定める。

第6条　（報酬）

1. 乙は、甲に対し、本委託業務に関わる報酬として、以下の料金体系及び別紙料金表に従って対価を支払うものとする。

記

・日額成果型プラン：成果達成日×日額単価で課金
・消し放題プラン「固定型」：別紙料金表に定めた月額料金を成果有無に関わらず課金
・消し放題プラン「成果型」：対策ワードのいずれかが 1 日でも成果となった場合別紙料金表に定めた月額料金を課金

以上

2. 乙は、毎月末日締めで翌月末日までに請求書記載金額を甲の指定する銀行口座に振り込み方法により支払うものとする。なお、振り込みにかかる手数料は乙の負担とする。
3. 委託業務に要する費用は第１項に規定する本委託業業務に関する報酬に含まれるものとする。
4. 契約締結日以降、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、変動後の税率に準ずるもの

10ad32ae1f31040ab589241c9caa0906

とする。

第7条　（委託期間）

本契約の委託期間は、本契約締結日から 1 年間とする。ただし、契約満了 1 ヶ月前までに甲および乙いずれからも書面による契約終了の申し入れがない限り、本契約の有効期間は自動的に 1 年間延長するものとし、以降も同様とする。

第8条　（本契約の解除）

1. 甲または乙は、相手方が以下の各号の一に該当する場合には、何らの催告を要することなく、本契約を解除することができる。
   ①本契約に違反した場合、催告後相当期間が経過したにもかかわらず、その是正が認められないとき
   ②差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は公租公課滞納による処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
   ③会社更生手続の開始、民事再生、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生の開始、会社更生手続の開始若しくは破産の申立をしたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
   ④解散決議をしたとき又は死亡したとき
   ⑤支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき
   ⑥資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
   ⑦法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜査報道がされた場合を含む）となり、相手方に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき
   ⑧法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
   ⑨前各号に掲げる事項の他、本契約を継続することが著しく困難となったとき
2. 本条に基づく解除は損害賠償請求を妨げるものではない。

第9条　（中途解約の禁止）

甲は、本契約を中途解約することはできない。やむを得ず中途解約をする場合には、甲・乙の協議を経て本契約を解約することができる。

第10条　（秘密保持義務）

1. 甲及び乙は、善良なる管理者の注意義務と保護措置をもって機密情報（甲及び乙が、相手方に対して開示する一切の情報（文書、口頭その他の開示態様を問わず、また開示の時期を問わない。両者の業務の遂行のために複製、複写、翻訳、変更、改変、加工又は編集等した場合には、かかる複製等の後の情報を含む。また、本契約に先行して甲乙間で秘密保持契約等が締結され、当該秘密保持契約に基づき情報の開示がなされていた場合には、かかる情報も含む。）をいう。）を保持し、第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、機密情報提供者の事前の書面による承諾があった場合にはこの限りではない。
2. 甲及び乙は、前項の承諾を得た場合といえども、当該第三者が本契約上の甲及び乙の義務と同等の義務を情報提供者に対して負うことを確約する書面を情報提供者に提出するまでは、当該第三者に対し機密情報を開示してはならず、当該第三者に機密情報を開示した後は、当該第三者の情報提供者に対するかかる義務の履行につき、当該第三者と連帯してその責を負うものとする。ただし、職務上の秘密保持義務を有する弁護士、公認会計士、税理士、司法書士及び不動産鑑定士は除くものとする。
3. 甲及び乙は、機密情報の内容を知る必要のある役員及び従業員にのみ機密情報を開示するものとする。甲及び乙は、当該役員または従業員の行為について全責任を負うものとし、かつ当該役員または従業員に対し本契約の義務を遵守させなければならない。
4. 甲及び乙が自己の役員及び従業員に機密情報を開示する場合には、当該役員及び従業員が機密情報の保護義務に違反することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
5. 甲及び乙は、官公庁・裁判所・捜査当局・その他の公的機関等から法令若しくは規則またはそれらに基づく決定・命令・指示等に基づいて、開示を求められた場合、これらの機関等に対して秘密情報を開示できるものとする。この場合には、事前又は事後遅滞なく、開示の事実等を相手方に通知するものとする。
6. 甲及び乙は、次の各号に該当する場合には、相手方の指示に従い機密情報が記載されたあらゆる媒体を返却もしくは破棄するものとし、一切の機密資料を保持しないものとし、遅滞なく相手方に書面ま

たは記録可能な電磁的手段にて報告するものとする。
①本契約で定める使用目的が終了した場合
②本契約を終了又は解除した場合
③相手方より書面による返還または破棄の請求があった場合

第11条 （個人情報保護に関する特約）

1. 甲及び乙は、本契約によって個人情報を開示した場合、事前に通知の上、相手方に対して個人情報の保護に関わる管理状況を監査することができる。相手方は監査に対し協力しなければならない。
2. 甲及び乙は、相手方より受領した個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何に関わらず、直ちにその旨を相手方に報告し、相手方の指示に従って応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後、事故内容及び応急措置の報告、事故再発防止策を書面により相手方に提示しなければならない。

第12条 （報告義務）

甲は、乙から本件業務に関する報告を求められた場合、直ちに乙に対して本件業務の処理状況について報告をしなければならないものとする。

第13条 （成果の判断）

1. 成果判定は乙が提供するワード管理システムの取得レコードを基準として算出する。
2. 成果は、下記の区分に応じて、下記のとおりとする。

記

・サジェスト表示対策の場合：各検索エンジン TOP ページにて、検索ワード入力後スペースを入力し（しない場合 もあり）、希望のワードが表示されること
・サジェスト非表示対策の場合：各検索エンジン TOP ページにて、検索ワード入力後スペースを入力し（しない場 合もあり）、希望のワードが表示されないこと
・関連語表示対策の場合：検索エンジンの検索結果ページの対象枠にて希望のワードが表示されること
・関連語非表示対策の場合：各検索エンジンの検索結果ページにて希望のワードが表示されないこと（Google 関連語非表示のみ、SP の場合複数枠が存在することがあるが、その場合は上部に表示されている部分を成果基準とする。）
・Google 補助ワード非表示対策の場合：各検索エンジンの検索結果ページの検索窓下に表示される丸枠の キーワードに、希望のワードが表示されないこと

以上

3. 「成果基準」を達成した日付を「成果達成日」とする。
4. 成果基準はブラウザ：GoogleChrome・Yahoo!JAPAN・Bing・その他対象ブラウザ/ 地域：東京・渋谷 / 端末：ス マートフォンまたは PC を基準とする。

第14条 （反社会的勢力）

1. 甲および乙は、相手方（現在及び過去における役員、大株主及び実質的な経営者を含む。）が以下の各号に該当する、または過去 20 年以内に該当していた者（以下、「反社会的勢力」という。）であることが判明した場合には、何らの催告を要せず解約できる。
   ①暴力団（特殊知能暴力団含む）及び暴力団員、暴力団準構成員
   ②暴力団関係企業及び総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
   ③その他前各号に準ずる者
   ④刑事罰を受けた者
2. 甲および乙は、相手方（現在及び過去における役員、大株主及び実質的な経営者を含む。）が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有すること、または過去に有していたことを窺わせる報道が日本新聞協会に加盟する企業によりなされた場合には、何らの催告を要せず解約できる。
   ①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
   ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
   ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき。
   ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる

とき。
⑤その他、反社会的勢力の起こした事件への関与、パーティー・会合等への招待・参加、反社会的勢力との関係性を示す言動を行うなど社会的に非難されるべき関係または親密な関係を有していると認められるとき。

3. 甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず解約できる。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④その他前各号に準ずる行為
4. 甲および乙は、警察当局への取引名簿提出により当局から取引停止の指導がなされた場合には、何らの催告を要せず解約できる。
5. 甲および乙は、本条各項の規定により解約した場合、いかなる場合においても解約の理由を明かす義務を負わないものとする。
6. 甲および乙が、本条各項の規定により解約し、それにより甲または乙いずれかに損害が生じた場合、相手方にその損害を賠償するものとする。ただし、解約された当事者は相手方に損害の賠償を請求できないものとする。

第15条　（損害賠償）
当事者の責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えたときは両社協議の上、解決するものとする。

第16条　（存続条項）
本契約終了後も、第１０条（秘密保持義務）、第１４条（損害賠償乃至第１７条（譲渡禁止）は有効なものとする。

第17条　（合意管轄）
本契約に起因または関連して生じた一切の紛争については、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所及び簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

第18条　（譲渡禁止）
甲は、乙による事前の書面での承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継し、若しくは担保に供してはならず、又は本契約上の地位を第三者に対して譲渡し、若しくは承継してはならないものとする。

第19条　（その他）
本契約書に定めのない事項は、甲・乙誠意をもって協議し決定するものとする。

上記合意の証として、本契約書の書面又は電磁的記録を作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双方保管するものとする。

（西暦）2024　　年5　月7　日

甲：愛知県名古屋市中区栄5丁目26-36GS栄ビルⅡ7F
株式会社Della Force
松永勇人
乙：東京都渋谷区神南 1-19-14
クリスタルポイントビル 2F
シエンプレ株式会社
代表取締役　佐々木　寿郎